



Номер провадження 6/754/253/25

Справа № 754/3701/24

У Х В А Л А
Іменем України
21 жовтня 2025 року м.Київ

Деснянський районний суд міста Києва

під головуванням судді Бабко В. В.

за участю секретаря судового засідання Денисової К. А.

розглянувши заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебувала справа за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, позов задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025, рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, залишено без змін.

Відповідач Довгий Богдан Сергійович звернувся до суду з заявою про відстрочення виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, посилаючись на те, що сума визначена рішенням суду для одноразового платежу є надзвичайно великою для нього на сьогодні. Зазначає, що 08.07.2025 отримав скальповано-різану рану лівої гомілки з пошкодженням сухожилку, тому обмежений у пересуванні. За оцінками лікарів такий стан може тривати до 3-4 місяців. Крім того 04.10.2025 отримав опіки 1-2А й 5% голови, обох верхніх кінцівок. На сьогодні знаходиться на стаціонарному лікуванні. Зазначені обставини ускладнюють виконання рішення суду в зв'язку з чим просить задовольнити заяву та надати відстрочення до 31.01.2025.

Від позивача по справі Ткачука М. В. надійшли до суду пояснення в яких зазначено, що відповідачем не доведено наявності надзвичайних обставин, які б істотно ускладнювали виконання рішення суду. Також позивач посилається, що в його житті на сьогодні також складна фінансова ситуація, а тому просить суд відмовити боржнику у відстроченні виконання рішення суду.

Учасники справи в судовому засіданні не з'явилися, подали заяви про розгляд заяви про відстрочення виконання рішення суду у їх відсутності. Сторона відповідача просила задовольнити заяву та відстрочити виконання рішення суду до 31.01.2026, сторона позивача зазначила, що покладаються на об'єктивність суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за

допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд вважає можливим розглянути заяву у відсутності сторін. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про відстрочку виконання рішення суду.

Дослідивши заяву про відстрочення виконання рішення суду, матеріали цивільної справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до [ст. 129 - 1 Конституції України](#), суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно із [ст. 435 ЦПК України](#) підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Так, вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розстрочка та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Аналіз змісту наведених конституційних положень та законодавчих норм в їх сукупності дає підстави для висновку, що відстрочення або розстрочення виконання рішення суду можливе лише за наявності виняткових обставин, що роблять виконання рішення суду неможливим або значно утрудненим у певний період часу, доведених належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами.

Як убачається з матеріалів справи та встановлено судом, що відповідач Довгий Б. С. дійсно 08.07.2025 отримав скальповано-різану рану лівої гомілки з пошкодженням сухожилку, має складнощі щодо пошуку роботи, оскільки обмежений у пересуванні. За оцінками лікарів такий стан може тривати до 3-4 місяців. Крім того 04.10.2025 отримав опіки 1-2А й 5% голови, обох верхніх кінцівок. На час розгляду заяви знаходиться на стаціонарному лікуванні, що підтверджено випискою із медичної карти стаціонарного хворого № 10027, довідкою КНП МЦ м. Києва ВО КМР № 1201 та з Пенсійного фонду України індивідуальними відомостями про застраховану особу.

Отже має матеріальні труднощі задля виконання рішення суду одним платежем, однак не відмовляється від виконання рішення суду та має намір виконати рішення суду та сплатити заборгованість, після повноцінного одужання.

Враховуючи викладене вище, суд вважає за доцільне відстрочити виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00грн, до 31.01.2026, що відповідає [ст. 435 ЦПК України](#).

Керуючись Конституцією України, ст. 435 [ЦПК України](#), суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків - задовольнити.

Відстрочити Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00грн, до 31.01.2026.

Строк виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, розпочинається з 01.02.2026.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набувають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.10.2025.

Суддя В. В. Бабко